

1500283-65.2021.8.26.0663

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Barbara Syuffi Montes

Comarca: Votorantim

Foro: Foro de Votorantim

Vara: Vara do Anexo do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... já respondeu a processo por tráfico de drogas, trabalha como cabeleireiro e percebe em torno de R\$ 1.800,00. No dia dos fatos, fazia dois dias que tinha saído da cadeia e estava numa rua que faz esquina com a da sua casa. Na ocasião, usava maconha. Não conhecia os policiais. Trazia uma trouxinha de maconha no bolso. O réu confessou a prática delitiva admitindo que trazia consigo a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votorantim

Foro de Votorantim

Vara do Anexo do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, 762, ., Rio Acima - CEP 18114-001, Fone: (15) 3243-3944, Votorantim-SP - E-mail: votorantimjec@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:

1500283-65.2021.8.26.0663

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor

Justiça Pública

Autor do Fato

EDSON SOUZA SOARES

CONCLUSÃO

Aos 23 de maio de 2022, faço estes autos conclusos à(ao) MM^(a) Juiz(íza) de Direito desta Vara Criminal de Votorantim, Dr(a). Barbara Syuffi Montes. Eu, Vinicius Picinato Lima, Assistente Judiciário, digitei.

EDSON SOUZA SOARES, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, porque, por volta das 09h50 do dia 15 de março de 2021, na Rua Zilda Tescaro Sbrana, n. 25, área rural, nesta cidade e Comarca de Votorantim, traria consigo, para consumo pessoal, uma porção de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como "maconha", substância causadora de dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Havendo notícia, nos autos, de que o acusado já fora condenado definitivamente à pena privativa de liberdade, mostraram-se inviáveis as propostas de transação penal e de suspensão condicional do processo (fl. 47).

Dispensado relatório, nos termos do art. 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido é PROCEDENTE.

A materialidade foi devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fl. 06, pelas fotografias de fls. 08/09 e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 40/43), evidenciador de que a análise da substância apreendida em poder do acusado foi positiva para droga, bem como pelos depoimentos colhidos.

De igual modo, a autoria é certa.

Em juízo (áudio e vídeo) o réu afirmou que é convivente, sabe ler e escrever, já respondeu a processo por tráfico de drogas, trabalha como cabeleireiro e percebe em torno de R\$ 1.800,00. No dia dos fatos, fazia dois dias que tinha saído da cadeia e estava numa rua que faz esquina com a da sua casa. Na ocasião, usava maconha. Não conhecia os policiais. Trazia uma trouxinha de maconha no bolso.

O réu confessou a prática delitiva admitindo que trazia consigo a droga apreendida, ciente de que era maconha, e informando que era usuário desse entorpecente na época dos fatos, reiterando, assim, o seu relato na fase policial (fl. 04).

A confissão do acusado foi corroborada pela narrativa das testemunhas policiais militares responsáveis pela abordagem dele e apreensão da droga, os quais reiteraram, em juízo, os depoimentos que prestaram na delegacia de polícia (fls. 04/05).

A testemunha Dirceu dos Santos Maciel (áudio e vídeo) reconheceu o réu e contou que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento quando viram o réu, que apresentou certo nervosismo e estava em local conhecido como ponto de encontro de usuários de drogas. Realizada busca pessoal, encontrou, no bolso esquerdo da bermuda dele, uma "trouxinha" de maconha. Ele confirmou que comprou a droga para uso próprio. Ele portava ofício de livramento condicional e deveria estar na residência dele naquele horário. Havia outras pessoas no local e nada de ilícito foi localizado com elas. Não conhecia o réu nem tinha ouvido falar sobre ele nos meios policiais. Não se recorda se ele também portava dinheiro.

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Max Paulo Roesener.

Registro que, ao contrário do alegado pela defesa, não há que se falar em atipicidade da conduta do agente com fundamento no princípio da insignificância.

Conforme jurisprudência do C.STJ, o referido princípio não se aplica ao crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 em razão de sua natureza, de perigo abstrato, cometido contra a saúde pública, de modo que não é relevante, para o reconhecimento da atipicidade, ser pequena a quantidade de substância apreendida. Aliás, é necessário ressaltar que a pequena quantidade de drogas integra a essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo pessoal. Neste sentido: 'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE DROGA ILÍCITA PARA CONSUMO PESSOAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em razão da política criminal adotada pela Lei n. 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que pequena a quantidade de drogas apreendidas, como na espécie. 2. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, não se aplica o princípio da insignificância ao delito descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em razão de se tratar de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida. Precedentes 3. Agravo regimental não provido' (AgRg no RHC 147158 / SP – Sexta Turma do C.STJ – Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ – Data do julgamento: 25/05/2021).

Logo, a prova produzida, devidamente analisada pelas considerações acima, dá conta da presença de todos os elementos típicos necessários para a responsabilização penal do acusado, sendo de rigor, portanto, a procedência do pedido.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DEDUZIDA EM JUÍZO e o faço para declarar o réu EDSON SOUZA SOARES, CPF nº 431.728.748-00, portador do RG nº 40937411, filho de pai EDSON ROLIM SOARES, mãe CONCEICAO DE OLIVEIRA SOUZA, nascido em 15/11/1993, como incurso no art. 28, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual lhe aplico pena de comparecimento em curso a ser ministrado no CAPS-AD sobre os efeitos nocivos das drogas.

O réu, que está solto, poderá recorrer em liberdade.

Autorizo a incineração da substância apreendida/, com a estrita observância das

orientações existentes (fls. 40/43). Oficie-se.

Expeça-se certidão honorários, nos termos do convênio DPE/OAB, após o trânsito em julgado.

Custas ex lege.

P.I.C. e, oportunamente, arquivem-se.

Votorantim, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA